

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 144/2536

บริษัทแอมเทลกรุ๊ปกรุงเทพ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

บริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด กับ
พวก

จำเลย

บริษัทแอมเมลกรุ๊ปกรุงเทพ จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทชวริน จำกัด ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายชวลิต ทั้งสัมพันธ์ ที่ 3 โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาข้อเท็จจริง
ทั้งมิได้ยก ขึ้นว่ากล่าวมาในศาลอุทธรณ์ จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา

โจทก์ทั้งสามเห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกา ข้อกฎหมายสมควรได้รับการ
วินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา พิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ได้รับ สำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 125)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 328,83 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41

ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 8พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 48
วรรคสอง สำหรับจำเลยที่ 1 ลงโทษปรับ 2,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5ให้
ลงโทษจำคุกคนละ 2 เดือนและปรับ คนละ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ มีกำหนด
2 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ฎีกา (อันดับ 117)

โจทก์ทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 118)

โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 121)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลแขวง พิพากษาลงโทษจำคุกและปรับ
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 โดยรอการลงโทษจำคุกไว้ และยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 4
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5เท่านั้นมีสิทธิอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ส่วนโจทก์ทั้ง
สามต้องห้าม มิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแขวง
และวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2494มาตรา 22 การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับ
วินิจฉัย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามที่ขอให้ลงโทษจำคุก จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5
โดยไม่รอการลงโทษ โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแล้ว
โจทก์ทั้งสามฎีกาว่าอุทธรณ์ของโจทก์ ทั้งสามเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ
เป็น อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายนั้นแม้ฎีกาของโจทก์ ทั้งสามจะเป็นฎีกาในปัญหา
ข้อกฎหมาย ก็เป็นฎีกาปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการ
วินิจฉัยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
โจทก์ทั้งสาม ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลแขวง พิพากษาลงโทษจำคุกและปรับ
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 โดยรอการลงโทษจำคุกไว้ และยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 4
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 เท่านั้น มีสิทธิอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ส่วนโจทก์ทั้ง
สามต้องห้าม มิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแขวง
และวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2494 มาตรา 22 การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับ
วินิจฉัย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามที่ขอให้ลงโทษจำคุก จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5
โดยไม่รอการลงโทษ โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแล้ว
โจทก์ทั้งสามฎีกาว่าอุทธรณ์ของโจทก์ ทั้งสามเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ
เป็น อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายนั้นแม้ฎีกาของโจทก์ ทั้งสามจะเป็นฎีกาในปัญหา
ข้อกฎหมาย ก็เป็นฎีกาปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการ
วินิจฉัยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
โจทก์ทั้งสาม ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประดิษฐ์ เอกมณี-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ